جـــامعة المستقبل

كلية الشريعة والقانون

قسم الفقه وأصوله

أحكام الظهار في الفقه الإسلامي

بحث التكميلي لنيل درجة البكالوريوس

إعداد الطالب:

محمود محمد آدم

إشراف:

أستاذة:ذهب قاسم

العام: ١٤٤١/١٤٤٠هـ

الموافق: ٢٠٢٠/٢٠٢١م

رقم الجامعي: ٣٧/٥٠٣


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الاستهلال

(قَالَ تَعَالَى: ﴿ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمۡۖ إِنۡ أُمَّهَٰتُهُمۡ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔي وَلَدۡنَهُمۡۚ وَإِنَّهُمۡ لَيَقُولُونَ مُنكَرٗا مِّنَ ٱلۡقَوۡلِ وَزُورٗاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٞ ۝٢﴾ [1]

(1) المجادلة: ٢

الإهــداء

إلي والدي الحنونين اللذان أربانى نور الحياة وتربية الدين الإسلام وخاصة أبى الذى علمنى القرآن، وأتعب نفسه،أن أكون من الماهريين بالقرءان الكريم، وأحببنى دائماً قراءة القرءان الكريم وأوصانى أن أكون من طلبة العلم فجزاهما الله خيراً

إلى زوجتي ورفيقة دربى التى كانت خير عون وسندلي فى هذا الطريق

أم عبدالباسط :(حواء حسن محمد عبدالواحد)

إلي إخوانى وأخواتى الكرم وأخص بالذكر (أخى شيخ مخمدحسن عبدالواحد)حفظه الله ورعاه الذى لم يبخل عليّ إعانة فى دراستى ونصحنى ورغبني فى أن ألتحق بالجامعة المستقبل الإسلامية وفى شؤوني عامة

وإلى كل مسلم ومسلمة متمسكين بعقيدة الإسلام

إلى هؤلاء جميعا أهدى هذا الجهد المتواضع

الشكر والتقدير

الشكر لله أولا الذى وفقنى لدراسة هذاالعلم ،القائل فى كتابه العزيز،﴿بَلِ ٱللَّهَ فَٱعۡبُدۡ وَكُن مِّنَ ٱلشَّٰكِرِينَ ٦٦﴾[1] وأشكره سبحانه وتعالى شكرا يليق بجلاله وعظمته ،والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ،القائل ((لايشكرالله من لايشكرالناس))وأشكر بعد شكرالله تعالى إلى والديّ ربيانى صغيرا ، الذان ربيانى فأحسنا تربيتى،يارب ارحمهما كما

وإلى صاحب التمييز،والأفكار النيرة، أزكى التحيات، وأجملها،واطيبها، أرسلها لك بكل ود وحب

،وإخلاص، فضيلة الشيخ أ.د.على تونى محمود مدير الجامعة المستقبل الإسلامية

الذى هجر الراحة من أجلنا،وسعى من أجلنا، أسأل الله أن يحفظه من كيد الأعداء والحاسدين

ولاأنسى الشكر لمشرفتى أستاذه ذهب قاسم التى قدأعانتنى فى بحثى ،فجزاها الله خيرا

أقدم للمدرسين والمدرسات فى جامعة المستقبل الإسلامية الشكر والإمتنان،من قلب فاض بالمحبة والمودة

والإحترام والتقدير لكم .وإلى زملائى الذين معى فى الدراسة وإلى كل مسلم ومسلمة.

(١) الزمر: ٦٦

أسباب اختيار هذا الموضوع

ومن أسباب اختيار الموضوع مايلى:

١. رغبتى الذاتية،فى قلبى لمادة الفقه الإسلامي،عند دراستي كلية الشريعة، فكان الباحث يفضل أن يكون بحثه موضوعاً فقهياً،

٢. أهمية هذا الموضوع فى المجتمع الإسلامي بالغة جداً، لأنه مرتبط لحياة الإنسانية

٣. الرغبة فى الوقوف على حقائق هذا الموضوع ومعرفة أحكامه الخاصة

أهـداف البـحـث

هذا البحث يستهدف إلى أمور

١) الفهم العميق من أحكام الظهار

٢) رفع الجهل عن نفسي وعن غيرى من طلبة العلم عن أحكام الظهار

٣) نية التعاون على البر والتقوى

مـــشـــكلة الـبحث

وتتحلى مشكلة هذا البحث فى بيان بعض تصرفات الأزواج ونبذكلمة الظهار مع جهل ما يترتب منها من أحكام وعقوبات

١. فالبحث يعالج هذه المشكلة،ويوضح الأحكام المترتبة على المظاهر والمظاهر منها

٢. سعة موضوع البحث وشموليته لجوانب مختلفة .

٣. كثرة اشغال الباحث لاتصاله بالدراسات الأخرى

٤. كثرة اختلاف المذاهب فى هذاالموضوع

أهمـية البحـث.

١. أن موضوع الظهار حاجته قائمةفى حياةالزوجين،فكان لابد من بيان أحكام الظهار

٢. كثرة التساؤلات المثارة حول هذا الموضوع

٣. أنه يوفى مطلبامن متطلبات الجامعة،حيث أن الطالب لايمكنه أن ينال درجة البكلاريوس بدونه

٤. قديكون سببا لظهور بحوث أخرى فى هذاالموضوع

الدراسات السـابقـة

أحكام الظهار وجدالباحث كتابا مفيد جداً ألفها ا.د/خالدبن على بن محمدالمشيقح.ولم اطلع الباحث حسب علمه سوى هذا الكتاب المعاصر وأماكتب الدراسات السابقة القديمة وجد الباحث كتباً كثيراً جداً فمن هذاالكتب :-

١. الكتاب: المغنى بن قدامة المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي
٢. الكتاب: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع المؤلف: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي
٣. الكتاب: المهذب في فقة الإمام الشافعي المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي

١. يتميز بحثه عن دراسةالسابقة مايلى.
٢. حصر بعض أحكام الظهارفى الفقه الإسلامي
٣. اختصار مسائله

التركيز على بيان أحكامه قبل وقوعه وبعدوقوعه

خطة البـحـث

يتكون البحث: من مقدمة، وخمسة فصول، وخاتمة

المقدمة:وتحتوي على مشكلة البحث،وأسباب اختيار الموضوع،وأهداف البحث،

أهميةالبحث،مشكلةالبحث،دراسات سابقة،

الفصل الأول:تعريف الظهار لغة وشرعا،و، وفيه مبحثان:

المبحث الأول:تعريف الظهار لغةً.

المبخث الثاني:تعريف الظهار شرعاً.

الفصل الثانى:أركانه،وشروطه.وفيه مبحثان

المبحث الأول:أركان الظهار.

المبحث الثانى:شروطه

الفصل الثالث:حكم الظهار وأدلة تحريمه.وفيه مبحثان

المبحث الأول:حكمه.

المبحث الثانى:أدلة تحريمه

الفصل الرابع:صيغ الظهار:وفيه مبحثان

المبحث الأول:تشبيه الزوجةبظهر الأم

المبحث الثانى:تشبيه الزوجة بظهر من تحرم عليه على التأبيد من أقاربه سوى الأم

الفصل الخامس:كفارة الظهار وأنواعها وفيه مبحثان

المبحث الأول:الكفارة وبيان حكمها

المبحث الثانى:أنواع الكفارة وفيه مطالب

المطلب الأول:العتق

المطلب الثانى:الصيام

المطلب الثالث:الإطعام

الخاتمة: وتشتمل أبرز النتائج والتوصيات

الفهارس وتحتها

فهرس الآيات القرآنية

فهرس الأحاديث النبوي

فهرس المصادر والمراجع

فهرس الموضوعات

المقدمة:

إن الحمدلله نستعينه ونستفره، ونعوذبالله من شرور أنفسنا،ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلامضل له، ومن يضلل فلاهادي، وأشهد أن لآإله إلا الله وحده لاشريك له ،وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً

أمابعد

((ياأيهاالذين ءامنوا اتقواالله حق تقاته ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون))

فإن شريعة الإسلام شريعة سمحة،وهي الدين الكامل،ونعمته التامة التى تفضله الله على عباده المؤمنين، ورضيهالهم منهج حياتهم،وهى صالحة لكل زمان ومكان،وشاملة فى كل جوانب الحياة الإنسانيةعلى مستوى الأفراد والمجتمعات،قال الله تعالى فى محكم تنزيله وهو أصدق القائلين:((قَالَ تَعَالَى:﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾﴾ [1]

ولقد شرع الله عز وجل الزواج بين الذكر والأنثى , لما يترتب على ذلك من مصالح عظيمة منها :

الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله ، وموافقة لفطرة الإنسانية النبيلة, وتكثير الأمة وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وحفظ المجتمع والأعراض والأنساب والفروج والأبصار , وسعادة الجنسين وغير ذلك مما لا يخفى , ورتب لهذا الاقتران بين الجنسين أحكاماً كثيرة ، منها أحكام الظهار.

وقدقام الباحث إلى تبيين بعض أحكام الظهار، والله المستعان

([1]) الآية: ٨٩

الفصل الأول : تعريف الظهارلغة،وشرعاً وفيه مبحثان

المبحث: الأول:تعريف الظهارلغة:

قال: أبوالنصر إسماعيل بن حمادالجوهري

(الظَهْرُ: خلاف البطن. وقولهم: لا تجعل حاجتي بِظَهْرٍ، أي لا تَنْسَها. والظَهْرُ: الرِكاب. وبنو فلان مُظْهِرونَ: إذا كانَ لهم ظَهْرٌ ينقلون عليه، كما يقال: مُنْجِبونَ، إذا كانوا أصحابَ نجائب. والظَهْرُ: الجانب القصير من الريش، والجمع الظُهْرانُ. والظَهْرُ: طريق البَرّ. وأقران الظَهْرِ: الذين يجيئون من وراءِ ظهرك في الحرب)[1]

١الكتاب: منتخب من صحاح الجوهري

المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى: ٣٩٣هـ)

(جـ١/صـ٣٢١٩)

[الكتاب مرقم آليا، الغالب أن هذه نسخة إلكترونية لا توجد مطبوعة

يقول:محمدبن أحمدبن الأزهرالهروى رحمة الله عليه

وأصله مأخوذ من الظهر، وذلك أن يقول لها: أنت علي كظهر أمي، وإنما خصوا الظهر دون البطن والفخذ والفرج، وهذه أولى بالتحريم؛ لأن الظهر موضع الركوب، والمرأة مركوبة إذا غشيت، فكأنه إذا قال: أنت علي كظهر أمي، أراد ركوبك للنكاح حرام علي كركوب أمي للنكاح، فأقام الظهر مقام الركوب لأنه مركوب، وأقام الركوب مقام النكاح لأن الناكح راكب، وهذا من لطيف الاستعارة للكناية[1]

قال: مجمع اللغةالعربيةبالقاهرة

(الظّهر) خلاف البطن ومن الْإنسان مؤخر الكاهل إلى أدنى العجز)[2]

[1] الكتاب: تهذيب اللغة

المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى: ٣٧٠هـ)

(جـ٦/١٣٥-١٣٦).

المحقق: محمد عوض مرعب

الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت

الطبعة: الأولى، ٢٠٠١م

٢ الكتاب: المعجم الوسيط

المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة

(جـ٢/صـ٥٧٨)

(إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار) الناشر:دار الدعوة

يقول: أبو العبا س أحمد بن محمد رحمة الله عليه

الظهار لغة :مصدرظاهر من إمرأته اذاقال لها أنت علي كظهر أمى

والظهار مأخوذ من الظهر، لأن الوطء: ركوب، والركوب غالبا إنما يكون على الظهر[1]

يقول أبونصراسماعيل بن حماد . والظهار: قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. وقد ظاهر من امرأته، وتظهر من امرأته، وظهر من امرأته تظهيرا، كله بمعنى. والمظهر: الرجل الشديد الظهر.[2]

[1] الكتاب: بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ)

(جـ٢/صـ٦٣٣)

المؤلف: أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي (المتوفى: ١٢٤١هـ)

الناشر: دار المعارف

الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ

[2] الكتاب: منتخب من صحاح الجوهري

(جـ١/صـ٣٢٢٠)

قال: **محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي** رحمةالله عليه

واصل الظهار مأخوذ من الظهر وخصوا الظهر دون البطن والفخذ والفرج وهي اولى بالتحريم لان الظهر موضع الركوب والمرأة مركوبه إذا غشيت فكأنه إذا قال أنت علي كظهر أمي أراد ركوبك للنكاح حرام علي كركوب أمي للنكاح فأقام الظهر مقام الركوب لأنه مركوب وأقام الركوب مقام النكاح لأن الناكح راكب وهذا من استعارات العرب في كلامها.[1]

قال: ابن الأثير رحمةالله عليه

الظهار. يقال: ظاهر الرجل من امرأته ظهارا. وتظهر، وتظاهر إذا قال لها: أنت علي كظهر أمي. وكان في الجاهلية طلاقا. وقيل: أنهم أرادوا: أنت علي كبطن أمي: أي كجماعها، فكنوا بالظهر عن البطن للمجاورة. وقيل: إن إتيان المرأة وظهرها إلى السماء كان حراما عندهم. وكان أهل المدينة يقولون: إذا أتيت المرأة ووجهها إلى الأرض جاء الولد أحول، فلقصد الرجل المطلق منهم إلى التغليظ في تحريم امرأته عليه شبهها بالظهر، ثم لم يقنع بذلك حتى جعلها كظهر أمه[2]

---

[1] الكتاب: تهذيب اللغة

المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى: ٣

جـ٦/صـ١٣٥-١٣٦

الطبعة: الأولى، ٢٠٠١م

[2] الكتاب: النهاية في غريب الحديث والأثر

المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: ٦٠٦هـ)

(جـ٣/صـ١٦٥) الناشر:المكتبة العلمية –بيروت ١٣٩٩هـ-١٩٧٩

المبحث الثانى :تعريف الظهار شرعا

ذكر العلماء للظهار عدة تعريفات ترجع إلى ما استنبطوه من أدلة الظهار

فمن تعريف الحنفية:

وهو أن يشبه امرأته أو عضوا يعبر به عن بدنها أو جزءا شائعا منها بعضو لا يحل النظر إليه من أعضاء من لا يحل له نكاحها على التأبيد[1]

شرح التعريف:

(وهو أن يشبه امرأته أو عضوا يعبر به عن بدنها) كالرأس والوجه، (أو جزءا شائعا منها) كالثلث والربع، (بعضو لا يحل النظر إليه) كالظهر والفخذ والبطن والفرج، لأن الكل في معنى الظهر في الحرمة (من أعضاء من لا يحل له نكاحها على التأبيد) كأمه وبنته وجدته وعمته وخالته وأخته وغيرهن من المحرمات على التأبيد، لأن الكل كالأم في تأبيد الحرمة.

[1] الكتاب: الاختيار لتعليل المختار
المؤلف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي (المتوفى: ٦٨٣هـ)
(جـ١/صـ١٦١)
الناشر: مطبعة الحلبي – القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية – بيروت، وغيرها)

ومن تعريف المالكية:

تشبيه المسلم المكلف من تحل أو أجزاءها بظهر محرم أو جزئه ظهار[1]

شرح التعريف:

قوله: والمسلم يشمل الزوج والسيد، فلا يلزم الكافر ظهار ولو رفع أمره إلينا، بخلاف إيلائه فإننا نحكم بينهم عند الرفع، والمكلف يشمل العبد والسكران، وتذكير الأوصاف يقتضي أن الظهار لا يقع من المرأة

[1] الكتاب: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني
المؤلف: أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي (المتوفى: ١١٢٦هـ)
(جـ٢/صـ٤٧)
الناشر: دار الفكر
الطبعة: بدون طبعة

ومن تعريف الشافعية:

تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن حلا[1]

شرح التعريف: قوله : (**الزوجة**) يشمل الصغيرة , والكبيرة , والمسلمة , والذمية .

قوله : (**غير البائن**) لكي يشمل الرجعية .

قوله : (**بأنثى لم تكن حلاً**) ليخرج من طرأ تحريمها كزوجة ابنه ونحوها فالتشبيه بها لا يكون ظهاراً .

ومن تعريف الحنابلة:

أن يشبه الرجل زوجته أو عضوا من أعضائها، بظهر من لا تحل له على التأبيد أو بعضو ممن لا تحل له على التأبيد كأمه وأخته وعمته وخالته وبنته وحماته وزوجة ابنه[2]

شرح التعريف:قوله.(الرجل) أخرج المرأة لأنهالايصح ظهارها عندالحنابلة

قوله (بظهر من لا تحل له على التأبيد)أخرج من لا تحل على التأقيت

[1] الكتاب: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج

المؤلف: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: ٩٧٧هـ)

(جـ٥/صـ٢٩)

الناشر: دار الكتب العلمية

الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م

٢ الكتاب: الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني

المؤلف: محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني

(جـ١/صـ٤٦٩

الطبعةالأولى

التعريف المختار

قال: أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح حفظه الله ورعاه

يظهر لي من خلال دراستي لأحكام الظهار : التعريف الآتي للظهار :

(أن يشبِّه زوجته بمن تحرم عليه على التَّأبيد فيما يتعلق بالوطء)[1]

و تعريف أ.د /خالد بن على بن محمد هو الرجح لأنه جامع مانع

[1] الكتاب: أحكام الظهار المؤلف: أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح (ص٢٤)

الفصل الثاني:أركان الظهار حسب المذاهب الفقهية،وشروطه.وفيه مبحثان

المبحث الأول.أركانه

أركان الظهار عندالحنفية.واحد

وهوالصيغة

وعندالشافعية. أربعة.

الأول:مظاهر.وهو الزوج

الثانى:مظاهر منها.وهي الزوجة

الثالث:مظاهر به.وهى الأم؛ وما يلحقها؛كالبنت؛ والأخت؛ والعمة؛ والخالة؛ وغير ذالك من ذوات المحارم اللواتى حرمن عليه على التأبيد

الرابع:الصيغة.وهى:نوعان صريحة وكناية.

فأماالصريحة:أن يقول الزوج لزوجته أنت عليّ ؛كظهر أمى؛ أومعى؛ أوعندى؛ أومنى.

وأماالكناية:أن يقول الزوج لزوجته؛ أنت عليّ كأمى؛ أومثل أمى؛ فإنه يعتبر فيه النية، فإن أراد الظهار كان ظهارا،وإن لم يرد الظهار لم يكن ظهارا ،عند الحنفية والشافعية

ولم يعثر الباحث أركان الظهار عند بقية المذ اهب حسب جهده

المبحث الثانى:شروطه

وأما الشرائط فأنواع بعضها يرجع إلى المظاهر وبعضها يرجع إلى المظاهر منه وبعضها يرجع إلى المظاهر به.

أما الذي يرجع إلى المظاهر فأنواع: منها (١) أن يكون عاقلا إما حقيقة أو تقديرا فلا يصح ظهار المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ لأن حكم الحرمة وخطاب التحريم لا يتناول من لا يعقل.

ومنها(٢) أن لا يكون معتوها ولا مدهوشا ولا مبرسما ولا مغمى عليه ولا نائما فلا يصح ظهار هؤلاء كما لا يصح طلاقهم، وظهار السكران كطلاقه وهو على التفصيل الذي ذكرناه في كتاب الطلاق

ومنها(٣) أن يكون بالغا فلا يصح ظهار الصبي وإن كان عاقلا؛ لما مر في ظهار المجنون ولأن الظهار من التصرفات الضارة المحضة فلا يملكه الصبي كما لا يملك الطلاق والعتاق وغيرهما من التصرفات التي هي ضارة محضة، ومنها(٤) أن يكون مسلما فلا يصح ظهار الذمي وهذا عندنا، عند الشافعي إسلام المظاهر ليس بشرط لصحة ظهاره[١]

[١] الكتاب: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع المؤلف: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: ٥٨٧هـ) (جـ٣/صـ٢٣٠) الناشر:دارالكتب العلمية الطبعة الثانية١٤٠٦هـ-١٩٨٦م

وأما الذي يرجع إلى المظاهر منها.

فمنها(١) أن تكون زوجته وهي أن تكون مملوكة له بملك النكاح فلا يصح الظهار من الأجنبية لعدم الملك

ومنها(٢) قيام ملك النكاح من كل وجه فلا يصح الظهار من المطلقة ثلاثا ولا المبانة والمختلعة وإن كانت في العدة بخلاف الطلاق

ومنها(٣) أن يكون الظهار مضافا إلى بدن الزوجة أو إلى عضو منها جامع أو شائع وهذا عندنا، وعند الشافعي ليس بشرط وتصح الإضافة إليها أو إلى كل عضو منها

وأما الذي يرجع إلى المظاهر به

فمنها(١) أن يكون من جنس النساء حتى لو قال لها: أنت علي كظهر أبي أو ابني لا يصح

ومنها(٢) أن يكون عضوا لا يحل له النظر إليه من الظهر والبطن والفخذ والفرج حتى لو شبهها برأس أمه أو بوجهها أو يدها أو رجلها لا يصير مظاهرا؛ لأن هذه الأعضاء من أمه يحل له النظر إليها.

ومنها (٣) أن تكون هذه الأعضاء من امرأة يحرم نكاحها عليه على التأبيد سواء حرمت عليه بالرحم كالأم والبنت والأخت وبنت الأخ والأخت والعمة والخالة، أو بالرضاع، أو بالصهرية كامرأة أبيه وحليلة ابنه؛ لأنه يحرم عليه نكاحهن على التأبيد، وكذا أم امرأته سواء كانت امرأته مدخولا بها أو غير مدخول بها؛ لأن نفس العقد على البنت محرم للأم فكانت محرمة عليه على التأبيد.[١]

١ بدائع الصنائع (جـ٣/صـ٢٣٣)

الفصل الثالث:حكم الظهار وأدلة تحريمه.وفيه مبحثان

المبحث الأول.حكمه

أماحكم الظهار التكليفي فمحرم ولايجوز بدلالة الكتاب، والسنة، والإجماع **أماالكتاب** فقوله تعالى:

((منكراًمن القول وزوراًوإن الله لعفوٌغفورٌ))[1]

قال ابن القيم رحمةالله عليه:

أن الظهار حرام لا يجوز الإقدام عليه؛ لأنه كما أخبر الله عنه منكر من القول وزور، وكلاهما حرام، والفرق بين جهة كونه منكرا، وجهة كونه زورا، أن قوله: أنت علي كظهر أمي يتضمن إخباره عنها بذلك وإنشاءه تحريمها، فهو يتضمن إخبارا وإنشاء، فهو خبر زور، وإنشاء منكر، فإن الزور هو الباطل خلاف الحق الثابت، والمنكر خلاف المعروف، وختم سبحانه الآية بقوله تعالى: {وإن الله لعفو غفور} [المجادلة: ٢] وفيه إشعار بقيام سبب الإثم الذي لولا عفو الله ومغفرته لآخذ به.[1]

يقول: ابن القيم رحمةالله عليه:

أن الظهار محرم، وليس جهة تحريمه إلّا كونه كذبا.

والدليل على تحريمه: خمسة أشياء.

---

[1] الكتاب: زاد المعاد في هدي خير العباد
المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ٧٥١هـ)
(جـ٥/صـ٢٦٩) الطبعة: السابعة والعشرون ١٤١٥

أحدها: وصفه بالمنكر. والثاني وصفه بالزور. والثالث: أنه شرع فيه الكفارة. ولو كان مباحا لم يكن فيه كفارة. والرابع: أن الله قال:

ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ والوعظ إنما يكون في غير المباحات. والخامس:

قوله: وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ والعفو والمغفرة: إنما يكونان عن الذنب.[1]

قال:أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القر طبى رحمة الله عليه

فالظهار تحريم ترفعه الكفارة، وهو حرام. والدليل على تحريمه أن الله سماه منكرا من القول وزورا، والزور: الكذب، والكذب حرام بإجماع. ووصف نفسه في آخر الآية بالعفو والغفران، ولا يغفر ولا يعفو إلا عن المذنبين.[2]

[1] الكتاب: تفسير القرآن الكريم (ابن القيم)
المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ٧٥١هـ)
(جـ١/صـ٥٣٦)
المحقق: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان
الناشر: دار ومكتبة الهلال – بيروت
الطبعة: الأولى – ١٤١٠ هـ

[2] الكتاب: المقدمات الممهدات المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: ٥٢٠هـ)
(جـ١/صـ٦٠٢)الناشر:دارالعرب الطبعة الأولى١٤٠٨هـ-١٩٨٨م

وأماالسنة:

عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة، قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت، فجئت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أشكو إليه، ورسول الله – صلى الله عليه وسلم – يجادلني فيه، ويقول: "اتقي الله، فإنه ابن عمك" فما برحت حتى نزل القرآن {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها} [المجادلة: ١] إلى الفرض، فقال: "يعتق رقبة" قالت: لا يجد، قال: "فيصوم شهرين متتابعين" قالت: يا رسول الله، إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال: "فليطعم ستين مسكينا" قالت: ما عنده من شيء يتصدق به، قالت: فأتي ساعتئذ بعرق من تمر، قلت: يا رسول الله، فإني أعينه بعرق آخر، قال: "قد أحسنت، اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينا، وارجعي إلى ابن عمك" قال: والعرق ستون صاعا[1]

وأخرج البزار والطبراني والحاكم وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال: «أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني ظاهرت من امرأتي، فرأيت بياض خلخالها في ضوء القمر، فوقعت عليها قبل أن أكفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

ألم يقل الله: من قبل أن يتماسا قال: قد فعلت يا رسول الله، قال: أمسك عنها حتى تكفر» . وأخرج عبد الرزاق وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي عن ابن عباس «أن رجلا قال: يا

[1] صحيح لغيره دون قوله: والعرق ستون صاعا، وهذا إسناد ضعيف لجهالة معمر بن عبد الله بن حنظلة، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد وابن حبان، ومع ذلك فقد حسن إسناده الحافظ في "الفتح" ٩/ ٤٣٣، وجوده ابن التركماني في "الجوهر النقي " ٧/ ٣٩١! ابن إدريس: هو عبد الله الأودي

٢رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر، فقال: وما حملك على ذلك؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله»[١]

وأخرج النحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال:

كان أول من ظاهر في الإسلام أوس، وكانت تحته ابنة عم له يقال لها خولة بنت خويلد، فظاهر منها فأسقط في يده وقال: ما أراك إلا وقد حرمت علي، فانطلقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاسأليه، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه فأخبرته، فقال: يا خولة ما أمرنا في أمرك بشيء، فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فقال:

يا خولة أبشري. قالت: خيرا. قال: خيرا، فقرأ عليها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآيات.[٢]

[١] الكتاب: فتح القدير
المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٢٥٠هـ)
(جـ٥/صـ٢٢١)
الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب – دمشق، بيروت
الطبعة: الأولى – ١٤١٤ هـ

[٢] فتح القدير(.جـ٥/صـ ٢٢٠

وأماالإجماع:

والظهار حرام بالإجماع لقوله تعالى {وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا}[1]

فللظهار أحكام: منها حرمة الوطء قبل التكفير ولقوله عز وجل {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا}

ومنها حرمة الاستمتاع بها من المباشرة والتقبيل واللمس عن شهوة والنظر إلى فرجها عن شهوة قبل أن يكفر؛ لقوله عز وجل {من قبل أن يتماسا} [المجادلة: ٤] وأخف ما يقع عليه اسم المس هو اللمس باليد إذ هو حقيقة لهما جميعا أعني الجماع واللمس باليد لوجود معنى المس باليد فيهما؛ ولأن الاستمتاع داع إلى الجماع فإذا حرم الجماع حرم الداعي إليه

ومنها أن للمرأة أن تطالبه بالوطء وإذا طالبته به فعلى الحاكم أن يجبره حتى يكفر ويطأ؛ لأنه بالتحريم بالظهار أضر بها حيث منعها حقها في الوطء مع قيام الملك فكان لها المطالبة بإيفاء حقها ودفع التضرر عنها وفي وسعه إيفاء حقها بإزالة الحرمة بالكفارة فيجب عليه ذلك ويجبر عليه لو امتنع.

ويستوي في هذه الأحكام جميع أنواع الكفارات كلها من الإعتاق والصيام والطعام أعني كما أنه لا يباح له وطؤها والاستمتاع بها قبل التحرير والصوم لا يباح له قبل الإطعام وهذا قول عامة العلماء، وقال مالك: إن كانت كفارته الإطعام جاز له أن يطأها قبله؛ لأن الله تعالى ما شرط تقديم هذا النوع على المسيس في كتابه الكريم[2]

---

[1] الكتاب: كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار

المؤلف: أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني، تقي الدين الشافعي (المتوفى: ٨٢٩هـ)

(جـ١/صـ٤١٣)

الطبعة: الأولى،١٩٩٤

[2] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع(جـ٣/صـ٢٣٤)

المبحث الثانى:أدلة تحريمه

قَالَ تَعَالَى: ﴿قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَٰدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُۢ بَصِيرٌ ۝١ ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمْ إِنْ أُمَّهَٰتُهُمْ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ۝٢ وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا۟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِۦ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝٣ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝٤﴾ [1]

وسبب نزول هذه الآيات.قصةخولة بن ثعلبة رضى الله عنها

قال.أبوالمعالى عبدالملك بن عبدالله المعروف إمام الحرمين

والأصل في الظهار مفتَتَحُ سورة المجادلة، وسبب النزول ما روي "أن خولة بنت ثعلبة زوجة أوس بن الصامت أخي عُبادة، شرعت في الصلاة، فدخل زوجها، وهمّ بقِربانها، فخالفته، وامتنعت عليه، فغاظه ذلك، فقال: أنت عليّ كظهر أمي، وكان الظهار طلاقاً في الجاهلية مؤكداً، فلما قال ذلك، اغتمّت خولة، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في حجرة عائشة، وكانت تمشط رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت خولة: كنت شابة يا رسول الله ذاتَ جمال ومال، فلما كبر سني ونفد مالي، جعلني أوسُ على نفسه كظهر أمه فقال صلى الله عليه وسلم: "حرمت عليه"، فقالت: يا رسول الله، انظر في أمري، فإن لي معه صحبة، وإني لا أصبر عنه ، فقال صلى الله عليه وسلم: "حرمت عليه"،

[1] سورة المجادلة الآية١-٤

فكررت ذلك، وهو عليه السلام يقول: "حرمت عليه"، فلما أيست، اشتكت إلى الله تعالى، فنزل قوله: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ} [المجادلة: ١] قالت عائشة: كانت تُسارّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أسمع من كلامهما الكلمة والكلمتين، فنزلت الآيات مشتملة على قواعد الظهار"[١]

يقول :أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي رحمةالله عليه

(والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة) وهذا يدل على أن كفارة الظهار لا تلزم بالقول خاصة حتى ينضم إليها العود، وهذا حرف مشكل اختلف الناس فيه على أقوال سبعة: الأول- أنه العزم على الوطي، وهو مشهور قول العراقيين أبي حنيفة وأصحابه. وروي عن مالك: فإن عزم على وطئها كان عودا، وإن لم يعزم لم يكن عودا. الثاني- العزم على الإمساك بعد التظاهر منها، قاله مالك. الثالث- العزم عليهما. وهو قول مالك في موطئه، قال مالك في قوله الله عز وجل: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا) قال: سمعت أن تفسير ذلك أن يظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على

[١] الكتاب: نهاية المطلب في دراية المذهب
المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: ٤٧٨هـ)
حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيب
الناشر: دار المنهاج
الطبعة: الأولى، ١٤٢٨هـ-٢٠٠٧م

إصابتها وإمساكها، فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة، وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتها فلا كفارة عليه. قال مالك: وإن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة التظاهر. القول الرابع- أنه الوطي نفسه فإن لم يطأ لم يكن عودا، قاله الحسن ومالك أيضا. الخامس- وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: هو أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة على الطلاق، لأنه لما ظاهر قصد التحريم، فإن وصل به الطلاق فقد جرى على خلاف ما ابتدأه من إيقاع التحريم ولا كفارة عليه. وإن أمسك عن الطلاق فقد عاد إلى ما كان عليه فتجب عليه الكفارة. السادس- أن الظهار يوجب تحريما لا يرفعه إلا الكفارة. ومعنى العود عند القائلين بهذا: أنه لا يستبيح وطأها إلا بكفارة يقدمها، قاله أبو حنيفة وأصحابه والليث بن سعد. السابع- هو تكرير الظهار بلفظه. وهذا قول أهل الظاهر النافين للقياس، قالوا: إذا كرر اللفظ بالظهار فهو العود، وإن لم يكرر فليس بعود.[1]

[1] الكتاب: الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي
المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: ٦٧١هـ)
(جـ١٧/صـ٢٨٠)
تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش
الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة
الطبعة: الثانية، ١٣٨٤هـ - ١٩٦٤ م

الفصل الرابع :صيغ الظهار وفيه مبحثان

المبحث الأول:تشبيه الزوجة بظهر الأم

قال:ابن رشد رحمة الله عليه

(واتفق الفقهاء على أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي أنه ظهار، واختلفوا إذا ذكر عضوا غير الظهر، أو ذكر ظهر من تحرم عليه من المحرمات النكاح على التأبيد غير الأم. فقال مالك: هو ظهار. وقال جماعة من العلماء: لا يكون ظهارا إلا بلفظ الظهر والأم. وقال أبو حنيفة: يكون بكل عضو يحرم النظر إليه.

وسبب اختلافهم: معارضة المعنى للظاهر، وذلك أن معنى التحريم تستوي فيه الأم وغيرها من المحرمات، والظهر وغيره من الأعضاء، وأما الظاهر من الشرع، فإنه يقتضي أن لا يسمى ظهارا إلا ما ذكر فيه لفظ الظهر والأم. وأما إذا قال: هي علي كأمي ولم يذكر الظهر: فقال أبو حنيفة والشافعي: ينوي في ذلك لأنه قد يريد بذلك الإجلال لها وعظم منزلتها عنده. وقال مالك: هو ظهار.

وأما من شبه زوجته بأجنبية لا تحرم عليه على التأبيد، فإنه ظهار عند مالك، وعند ابن الماجشون ليس بظهار. وسبب الخلاف: هل تشبيه الزوجة بمحرمة غير مؤبدة التحريم كتشبيهها بمؤبدة التحريم؟)[1] .

[1] الكتاب: بداية المجتهد ونهاية المقتصد

المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: ٥٩٥هـ)

(جـ٣/ص١٢٣) الناشر:دارالحديث_القاهرة الطبعة:بدون طبعة

إن شببه ز وجته بظهر أمه مثل أن يقول: أنت علي كظهر أمى،فهو ظهار بإجماع العلماء،

(قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن تصريح الظهار أن يقول: أنت علي كظهر أمي. وفي حديث خويلة امرأة أوس بن الصامت، أنه قال لها: أنت علي كظهر أمي. فذكر ذلك لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – فأمره بالكفارة.)[1]

يقول: الإمام القرطبي رحمةالله عليه

(ألفاظ الظهار ضربان: صريح وكناية، فالصريح أنت علي كظهر أمي، وأنت عندي وأنت مني وأنت معي كظهر أمي. والكناية أن يقول: أنت علي كأمي أو مثل أمي فإنه يعتبر فيه النية. فإن أراد الظهار كان ظهارا، وإن لم يرد الظهار لم يكن مظاهرا عند الشافعي وأبي حنيفة.[2])

وهذا إذا شبه الزوجة بظهر الأم أوبأحدى جداته من قبل أبيه أوأمه فلاخلاف بين العلماء فى أنه ظهار أما إذا ترك لفظ الظهر أوشبه الزوجة بظهر ألأقارب سوى الأم والجدة فهذا خلاف بين العلماء

[1] الكتاب: المغني لابن قدامة

المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ٦٢٠هـ)

(جـ٨/صـ٥)

الناشر: مكتبة القاهرة

الطبعة: بدون طبعة

[2] تفسير القرطبي(جـ ١٧/صـ٢٧٤)

المبحث الثانى:تشبيه الزوجة بظهر الأقارب سوى الأم

وذالك .مثل البنت؛ والأخت؛ والعمة؛ والخالة؛ وغير ذالك من المحارم اللواتى حرمن عليه على التأبيد.

(واختلفوا في الظهار بذوات محارم سوى الأم.وفيه قولان

١. فقالت طائفة: الظهار من كل محرم يحرم عليه نكاحه، هذا قول الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، وجابر بن زيد، وعطاء، والزهري، ومالك، والأوزاعي، والثوري، وأصحاب الرأي.

وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.

وقال الشافعي: إذ هو بالعراق: وفي الظهار بما سوى الأم قولان.

أحدهما: كقول هؤلاء.

والقول الآخر: أنه لا يكون إلا بالأم، ثم قال بمصر كما ذكرناه عن جمل الناس.

٢. وفيه قول ثان: وهو أن الظهار لا يكون إلا بأم أو جدة، هذا قول قتادة، وروي عن الشعبي أنه قال: الأم وحدها، وحكى أبو ثور هذا القول عن الشافعي.[١])

[١] الكتاب: الإشراف على مذاهب العلماء
المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى: ٣١٩هـ)
(جـ٥/ص٢٨٩)
المحقق: صغير أحمد الأنصاري أبو حماد
الناشر: مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة – الإمارات العربية المتحدة
الطبعة: الأولى، ١٤٢٥هـ – ٢٠٠٤ م

يقول: ابن قدامة رحمةالله عليه

(أنه متى شبه امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد، فقال: أنت علي كظهر أمي، أو أختي، أو غيرهما. فهو مظاهر. وهذا على ثلاثة أضرب: أحدها، أن يقول: أنت علي كظهر أمي. فهذا ظهار إجماعا،. وفي حديث خويلة امرأة أوس بن الصامت، أنه قال لها: أنت علي كظهر أمي. فذكر ذلك لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – فأمره بالكفارة.

الضرب الثاني، أن يشبهها بظهر من تحرم عليه من ذوي رحمه، كجدته وعمته وخالته وأخته. فهذا ظهار في قول أكثر أهل العلم؛ منهم الحسن، وعطاء، وجابر بن زيد، والشعبي، والنخعي، والزهري، والثوري، والأوزاعي، ومالك، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وهو جديد قولي الشافعي. وقال في القديم: لا يكون الظهار إلا بأم أو جدة؛ لأنها أم أيضا، لأن اللفظ الذي ورد به القرآن مختص بالأم، فإذا عدل عنه، لم يتعلق به ما أوجبه الله تعالى فيه.

ولنا أنهن محرمات بالقرابة، فأشبهن الأم فأما الآية فقد قال فيها: {وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا} [المجادلة: ٢] .

وهذا موجود في مسألتنا، فجرى مجراه. وتعليق الحكم بالأم لا يمنع ثبوت الحكم في غيرها إذا كانت مثلها. الضرب الثالث، أن يشبهها بظهر من تحرم عليه على التأبيد سوى الأقارب، كالأمهات المرضعات، والأخوات من الرضاعة، وحلائل الآباء والأبناء، وأمهات النساء، والربائب اللائي دخل بأمهن، فهو ظهار أيضا. والخلاف فيها كالتي قبلها. ووجه المذهبين ما تقدم، ويزيد في الأمهات

المرضعات دخولها في عموم الأمهات، فتكون داخلة في النص، وسائرهن في معناها، فيثبت فيهن حكمها.)[1]

يقول: الإمام القرطبي رحمة الله عليه

(ومتى شبهها بأمه أو بإحدى جداته من قبل أبيه أو أمه فهو ظهار بلا خلاف. وإن شبهها بغيرهن من ذوات المحارم التي لا تحل له بحال كالبنت والأخت والعمة والخالة كان مظاهرا عند أكثر الفقهاء، وعند الإمام الشافعي رضي الله عنه على الصحيح من المذهب على ما ذكرنا[2])

ومذهب أكثر الفقهاء هوالراجح لقوة أدلته ولأنهن يحرمن عليه تحريما مؤبداً

[1] الكتاب: المغنى ابن قدامة (جـ٨/صـ٥-٦)

[2] الكتاب: تفسير القرطبى (جـ١٧/صـ٢٧٤)

الفصل الخامس:كفارة الظهار ،وأنواعها وفيه مبحثان

المبحث الأول:حكم كفارة الظهار

وحكمها:واجبة على المظاهر حتى يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة،فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ،فإن لم يجدا لرقبة،ولم يستطع الصوم،أطعم ستين مسكينا

قال:ابومحمدموفق الدين عبدالله رحمةالله عليه

. الواجب فيها تحرير رقبة، فمن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا؛ لقول الله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة} [المجادلة: ٣] . وروى أبو داود بإسناده عن خولة بنت مالك بن ثعلبة. قالت: «تظاهر مني أوس بن الصامت، فجئت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أشكو إليه، ورسول الله – صلى الله عليه وسلم – يجادلني فيه، فما برحت حتى نزل القرآن. {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها} [المجادلة: ١] فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: يعتق رقبة قلت: لا يجد، قال: فيصوم شهرين متتابعين قلت: يا رسول الله، إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال: فليطعم ستين مسكينا»[1]

[1] الكتاب: الكافي في فقه الإمام أحمد
المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ٦٢٠هـ)
(جـ٣/صـ١٧٠)
الناشر: دار الكتب العلمية
الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

يقول: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخي رحمة الله عليه

ثم لا خلاف أن هذه الكفارة على الترتيب دون التخيير فإن من كانت كفارته بالإعتاق أو الصيام فليس له أن يقربها حتى يكفر لقوله تعالى {من قبل أن يتماسا} [المجادلة: ٣] فإن جامع قبل أن يكفر استغفر الله تعالى ولم يعد حتى يكفر لأنه ارتكب الحرام وليس عليه فيما صنع كفارة لما روي «أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها من قبل أن يكفر فبلغ ذلك رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فأمره أن يستغفر الله تعالى ولا يعود حتى يكفر» ولو جامعها في صوم الكفارة بالنهار ناسيا أو بالليل عامدا فعليه استقبال الكفارة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقد بينا هذا في كتاب الصوم وكذلك لو أعتق نصف رقبة ثم جامعها ثم أعتق ما بقي لم يجزه عند أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – لأن الشرط في الإعتاق تقديمه على المسيس وإخلاؤه عنه كما في الصوم، والعتق عنده يتجزأ وهذا التفريع لا يجيء على قولهما لأن العتق عندهما لا يتجزأ ولما أعتق بعضه عتق كله وإن كانت كفارته بالإطعام فليس له أن يجامعها قبل التكفير عندنا وقال مالك – رحمه الله – له ذلك لأنه ليس في التكفير بالإطعام شرط التقديم على المسيس ولا مدخل للقياس في هذا الباب ولكنا نستدل بقوله – صلى الله عليه وسلم – «استغفر الله ولا تعد حتى تكفر» من غير تفصيل ولأن من الجائز أن يقدر على الإعتاق أو الصيام فتصير كفارته بذلك فلو وطئها كان قد مسها قبل التكفير بالعتق وذلك حرام إلا أنه لو أطعم ثلاثين مسكينا ثم جامعها لا يلزمه استقبال الطعام بخلاف الإعتاق والصيام لأن شرطالإخلاء عن المسيس من ضرورة شرط

التقديم على المسيس وذلك غير منصوص عليه في الإطعام وثبوته لمعنى في غير الإطعام على ما بينا فلهذا لا يلزمه الاستقبال بخلاف الإعتاق والصيام.[1]

قال:ابن قدامة رحمةالله عليه.وهى على الترتيب

الكفارة لا تجب بمجرد الظهار

(قال: فإن مات، أو ماتت، أو طلقها، لم تلزمه الكفارة. فإن عاد فتزوجها، لم يطأها حتى يكفر؛ لأن الحنث بالعود، وهو الوطء؛ لأن الله عز وجل أوجب الكفارة على المظاهر قبل الحنث الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فصول: أحدها: أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار، فلو مات أحدهما أو فارقها قبل العود، فلا كفارة عليه. وهذا قول عطاء، والنخعي، والأوزاعي، والحسن والثوري، ومالك، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي. وقال طاوس، ومجاهد، والشعبي، والزهري، وقتادة: عليه الكفارة بمجرد الظهار؛ لأنه سبب للكفارة وقد وجد، ولأن الكفارة وجبت لقول المنكر والزور، وهذا يحصل بمجرد الظهار وقال الشافعي: متى أمسكها بعد ظهاره زمنا يمكنه طلاقها فيه، فلم يطلقها، فعليه الكفارة. لأن ذلك هو العود عنده.

---

[1] الكتاب: المبسوط
المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: ٤٨٣هـ)
جـ٦/صـ٢٢٥-٢٢٦
الناشر: دار المعرفة – بيروت
الطبعة: بدون طبعة
تاريخ النشر: ١٤١٤هـ-١٩٩٣م

ثانيها: أنه إذا طلق من ظاهر منها، ثم تزوجها، لم يحل له وطؤها حتى يكفر. سواء كان الطلاق ثلاثا، أو أقل منه. وسواء رجعت إليه بعد زوج آخر، أو قبله. نص عليه أحمد.

وهو قول عطاء، والحسن، والزهري، والنخعي، ومالك وأبي عبيد. وقال قتادة: إذا بانت سقط الظهار، فإذا عاد فنكحها، فلا كفارة عليه. وللشافعي قولان كالمذهبين، وقول ثالث، إن كانت البينونة بالثلاث، لم يعد الظهار، وإلا عاد. وبناه على الأقاويل في عود صفة الطلاق في النكاح الثاني. ولنا، عموم قول الله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة: ٣] . وهذا قد ظاهر من امرأته، فلا يحل أن يتماسا حتى يكفر، ولأنه ظاهر من امرأته، فلا يحل له مسها قبل التكفير، كالتي لم يطلقها، ويمين الظهار يمين مكفرة، فلم يبطل حكمها بالطلاق، كالإيلاء.

ثالثها: أن العود هو الوطء، فمتى وطئ لزمته الكفارة، ولا تجب قبل ذلك، إلا أنها شرط لحل الوطء، فيؤمر بها من أراده ليستحله بها، كما يؤمر بعقد النكاح من أراد حل المرأة. وحكي نحو ذلك عن الحسن، والزهري. وهو قول أبي حنيفة. إلا أنه لا يوجب الكفارة على من وطئ، وهي عنده في حق من وطئ كمن لم يطأ.[1]

[1] ينظر المغنى ابن قدامة،(جـ٨/صـ١٥-١٦)بتصرف يسير

يقول :أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي

(والكفارة لا تجب بمجرد لفظ الظهار حتى تنضاف إليه العودة في قول جماعة العلماء، حاشا مجاهد؛ فإنه أوجب الكفارة عن المظاهر بمجرد الظهار، وليس ذلك بصحيح لقول الله عز وجل: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} [المجادلة: ٣][1])

قول جماعة العلماء فى أن الكفارة لاتجب بمجرد الظهارحتى تنضاف إليه العودة هو الراجح لقوة دليله

[1] الكتاب: المقدمات الممهدات (جـ١/صـ٦٠٢)

المبحث الثانى:أنواع الكفارة

أنواع الكفارة ثلاثة،تحرير رقبة مؤمنة،صيام شهرين متتابعين ،اطعام ستين مسكينا

وكفارته عتق رقبة لمن وجد وصيام شهرين متتابعين لمن لم يجد الرقبة وإطعام ستين مسكينا لمن لا يجد الرقبة ولا يطيق الصوم والدليل عليه قوله عز وجل: وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِۦ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا

وروت خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول: "اتق الله فإنه ابن عمك" فما برحت حتى نزل القرآن: {قَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى الله} الآية فقال: "يعتق رقبة" فقلت: لا يجد قال: "فليصم شهرين متتابعين" قلت: يا رسول الله شيخ كبير ما به صيام قال: " فليطعم ستين مسكيناً" قلت: يا رسول الله ما عنده شيء يتصدق به قال: "فأتى بعرق من تمر" قلت: يا رسول الله وأنا أعينه بعرق آخر قال: "قد أحسنت فاذهبي فأطعمي بهما عنه ستين مسكينا وارجعي إلى ابن عمك[1]

[1] الكتاب: المهذب في فقة الإمام الشافعي
المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: ٤٧٦هـ)
(جـ٣/صـ٦٩) الناشر:دار الكتب العلمية

قال: ابن قدامة رحمةالله عليه

(والكفارة عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة بالعمل في هذه المسألة ثلاث مسائل المسألة الأولى: المسألة الأولى:أن كفارة المظاهر القادر على الإعتاق، عتق رقبة، لا يجزئه غير ذلك. بغير خلاف علمناه بين أهل العلم.

والأصل في ذلك قول الله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة: ٣] إلى قوله: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا} [المجادلة: ٤] . «وقول النبي – صلى الله عليه وسلم – لأوس بن الصامت، حين ظاهر من امرأته: يعتق رقبة. قلت: لا يجد. قال: فيصوم» . وقوله لسلمة بن صخر مثل ذلك. فمن وجد رقبة يستغني عنها، أو وجد لمسألة الثانية: أنه لا يجزئه إلا عتق رقبة مؤمنة في كفارة الظهار، وسائر الكفارات. هذا ظاهر المذهب. وهو قول الحسن، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبي عبيد. وعن أحمد، رواية ثانية، أنه يجزئ فيما عدا كفارة القتل من الظهار وغيره، عتق رقبة ذمية. وهو قول عطاء، والنخعي، والثوري، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وابن المنذر؛ لأن الله تعالى أطلق الرقبة في هذه الكفارة، فوجب أن يجزئ ما تناوله الإطلاق ولنا، ما روى «معاوية بن الحكم، قال: كانت لي جارية، فأتيت النبي – صلى الله عليه وسلم – فقلت: علي رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ . قالت: أنت رسول الله. فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: أعتقها؛ فإنها مؤمنة» . أخرجه مسلم، والنسائي. فعلل جواز إعتاقها عن الرقبة التي عليه بأنها مؤمنة، فدل على أنه لا يجزئ عن

الرقبة التي عليه إلا مؤمنة، ولأنه تكفير بعتق، فلم يجز إلا مؤمنة، ككفارة القتل. والمطلق يحمل على المقيد من جهة القياس إذا وجد المعنى فيه، ولا بد من تقييده،[1]

المسألة الثالثة: أنه لا يجزئه إلا رقبة سالمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا؛

وأجمعوا على أن من وجد رقبة فاضلة عن حاجته، فليس له الانتقال إلى الصيام، وإن كانت له رقبة يحتاج إلى خدمتها لزمن، أو كبر، أو مرض، أو عظم خلق، ونحوه مما يعجزه عن خدمة نفسه، أو يكون ممن لا يخدم نفسه في العادة، ولا يجد رقبة فاضلة عن خدمته، فليس عليه الإعتاق. وبهذا قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة، ومالك، والأوزاعي: متى وجد رقبة، لزمه إعتاقها، ولم يجز له الانتقال إلى الصيام، سواء كان محتاجا إليها، أو لم يكن؛ لأن الله تعالى شرط في الانتقال إلى الصيام أن لا يجد رقبة، بقوله: {فمن لم يجد} [المجادلة: ٤] . وهذا واجد. وإن وجد ثمنها، وهو محتاج إليه، لم يلزمه شراؤها. وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك: يلزمه؛ لأن وجدان ثمنها كوجدانها[2]

أجمع أهل العلم على أن المظاهر إذا لم يجد رقبة، أن فرضه صيام شهرين متتابعين؛ وذلك لقول الله تعالى: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا} [المجادلة: ٤] . وحديث أوس بن الصامت، وسلمة بن صخر[3]

---

[1] الكتاب: المغنى ابن قدامة (جـ٨/صـ٢١-٢٢)

[2] الكتاب: المغني(جـ٨/صـ٢٥)

[3] الكتاب: المغنى (جـ٨/صـ٢٤-٢٥)

أجمع أهل العلم على أن المظاهر إذا لم يجد الرقبة، ولم يستطع الصيام، أن فرضه إطعام ستين مسكينا، على ما أمر الله تعالى في كتابه، وجاء في سنة نبيه – صلى الله عليه وسلم – سواء عجز عن الصيام لكبر، أو مرض يخاف بالصوم تباطؤه أو الزيادة فيه، أو الشبق فلا يصبر فيه عن الجماع «، فإن أوس بن الصامت، لما أمره رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بالصيام، قالت امرأته: يا رسول الله، إنه شيخ كبير، ما به من صيام. قال: فليطعم ستين مسكينا» . «ولما أمر سلمة بن صخر بالصيام قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام، قال: فأطعم» . فنقله إلى الإطعام لما أخبر أن به من الشبق والشهوة ما يمنعه من الصيام. وقسنا على هذين ما يشبههما في معناهما.

ويجوز أن ينتقل إلى الإطعام إذا عجز عن الصيام للمرض، وإن كان مرجو الزوال؛ لدخوله في قوله سبحانه وتعالى: {فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا} [المجادلة: ٤][1]

قال :أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي رحمةالله عليه (وإن لم يقدر على الصوم لكبر لا يطيق معه الصوم أو لمرض لا يرجى برؤه منه لزمه أن يطعم ستين مسكيناً للآية والواجب أن يدفع إلى كل مسكين مداً من الطعام لما روى أبو هريرة رضي الله عنه في حديث الجماع في شهر رمضان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: "أطعم ستين مسكيناً" قال: لا أجد قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر فيه خمسة عشر صاعا فقال: "خذه وتصدق به". وإذا ثبت هذا بالجماع بالخبر ثبت في المظاهر بالقياس عليه.)[2]

[1] الكتاب: المغنى (جـ٨/صـ٢٩)

[2] المهذب فى الفقه الشافعي جـ٣/صـ٧٣

وقد تم بحمد اللَّه تعالى وتوفيقه وتيسيره ما أراد الباحث جمعه من أحكام الظهار فى الفقه الإسلامي، فما كان من صواب فمن الله،وما كان من خطإ فمن نفسى ومن الشيطان ونرجو اللَّه تعالى أن يوفقنا وإخواننا المسلمين في الأقوال والأفعال وأن يجعل سعينا خالصا لوجهه الكريم إنه قريب مجيب، آمين.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمين. والحمدلله رب العالمين

الخاتمة

أولاً:نتائج البحث

١. اهتمت الشريعة الإسلامية بأحكام الظهار لأن الله أنزل فيه آيات بينان في أول سورة المجادلة

٢. الظهار حرام بالكتاب والسنة والإجماع

٣. للظهار ألفاظ وصيغ مخصوصة يجب الحذر من هذه الألفاظ

٤. للظهار كفارة مغلظة؛ وهى: على الترتيب. عتق رقبة؛ صيام شهرين متتابعين؛ إطعام ستين مسكينا

٥. الظهار كان طلاقا فى الجاهلية ؛فرتبت الشريعة الإسلامية للظهار كفارة مغلظة وعدلت عن الطلاق وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى

ثانياً:توصيات البحث

يوصى الباحث بعد قيامه بهذا البحث الأمور التالية

١. القيام بنشر العلم الشرعي؛وخاصة فيما يتعلق بالظهار ويترتب عليه

٢. طلب بتعليم الناس بأحكام الظهار

٣. يجب على العلماء أن يحذّروا الناس من الظهار وبيّنوا حرمته.

٤. إجراء البحث فى مثل هذاالموضوع؛ لاسيما فى زماننا الحاضر؛ الذى كثر فيه الجهل عن الإسلام وتعاليم أحكامه؛ وكثرت المخالفاب وارتكاب المحرمات فى زماننا الحاضر؛

ثالــثا: الفهارس:

وفيها:

١. فهرس الآيات

٢. فهرس الأحاديث

٣. فهرس المصادر والمراجع

٤. فهرس محتويات البحث

فهرس الآيات القرآنية:

الرقم	طرف الآية	رقم الآية	السورة	الصفحة
١.	قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي	١	المجادلة	٣٣
٢.	الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ	٢	المجادلة	٣٣
٣.	وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا	٣	المجادلة	٣٣
٤.	فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا	٤	المجادلة	٣٣

فهرس الأحاديث

رقم	طرف الحديث	الصفحة
١	عن ابن عباس «أن رجلا قال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر، فقال	٢٩
٢	عن ابن عباس قال: كان أول من ظاهر في الإسلام أوس، وكانت تحته ابنة عم له يقال لها خولة بنت خويلد	٣٠
٣	عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة، قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت، فجئت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أشكو إليه،	٢٩
٤	ما روى «معاوية بن الحكم، قال: كانت لي جارية، فأتيت النبي – صلى الله عليه وسلم – فقلت: علي رقبة أفأعتقها؟	٤٨

فهرس المصادر والمراجع:

القرآن؛ ثم الحديث؛ بعد ذالك تأتى دور المصادر والمراجع

أ. الكتاب: منتخب من صحاح الجوهري المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى: ٣٩٣هـ)

ب. الكتاب: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى: ٣٧٠هـ) (جـ١/ص٢١٨)المحقق: مسعد عبد الحميد السعدني الناشر: دار الطلائع

ج. الكتاب: المعجم الوسيط المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار)الناشر: دار الدعوة.

د. الكتاب: بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ)(جـ٢/صـ٦٣٣) المؤلف: أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي (المتوفى: ١٢٤١هـ)الناشر: دار المعارف الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

هـ. الكتاب: النهاية في غريب الحديث والأثر المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: ٦٠٦هـ)(جـ٣/صـ١٦٥) الناشر: المكتبة العلمية – بيروت، ١٣٩٩هـ – ١٩٧٩م تحقيق: طاهر أحمد الزاوى – محمود محمد الطناحي.

و. الكتاب: مختار الصحاح المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: ٦٦٦هـ)المحقق: يوسف الشيخ محمد(جـ١/صـ١٩٧) الناشر: المكتبة العصرية – الدار النموذجية، بيروت – صيدا الطبعة: الخامسة، ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م.

ز. الكتاب: الاختيار لتعليل المختار المؤلف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي (المتوفى: ٦٧٤الناشر: مطبعة الحلبي – القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية – بيروت، وغيرها)

ح. الكتاب: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف: أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي (المتوفى: ١١٢٦هـ) الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون طبعة

ط. الكتاب: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج المؤلف: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: ٩٧٧هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م

ي. الكتاب: الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المؤلف: محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني الطبعةالأولى

ك. الكتاب: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع المؤلف: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: ٥٨٧هـ) الناشر:دارالكتب العلمية الطبعة الثانية١٤٠٦هـ-١٩٨٦م

ل. الكتاب: زاد المعاد في هدي خير العباد المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ٧٥١هـ)

الطبعة: السابعة والعشرون ١٤١٥)

م. الكتاب: تفسير القرآن الكريم (ابن القيم) المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ٧٥١هـ) المحقق: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان الناشر: دار ومكتبة الهلال – بيروت

الطبعة: الأولى – ١٤١٠ هـ

ن. الكتاب: المقدمات الممهدات المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: ٥٢٠هـ)

الناشر:دارالعرب الطبعة الأولى١٤٠٨هـ-١٩٨٨م

س. الكتاب: فتح القدير المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٢٥٠هـ) الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب – دمشق، بيروت الطبعة: الأولى – ١٤١٤ هـ

ع. الكتاب: كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار المؤلف: أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني، تقي الدين الشافعي (المتوفى٨٢٩هـ)الطبعة: الأولى،١٩٩٤.

ف. الكتاب: نهاية المطلب في دراية المذهب المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: ٤٧٨هـ) حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيب الناشر: دار المنهاج الطبعة: الأولى، ١٤٢٨هـ-٢٠٠٧م.

ص. الكتاب: الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: ٦٧١هـ) تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش الناشر: دار الكتب المصرية – القاهرة الطبعة: الثانية، ١٣٨٤هـ - ١٩٦٤ م

ق. الكتاب: بداية المجتهد ونهاية المقتصد المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: ٥٩٥هـ) الناشر: دار الحديث – القاهرة الطبعة: بدون طبعة

ر. الكتاب: المغني لابن قدامة المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ٦٢٠هـ) الناشر: مكتبة القاهرة الطبعة: بدون طبعة.

ش. الكتاب: الإشراف على مذاهب العلماء المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى: ٣١٩هـ) المحقق: صغير أحمد الأنصاري أبو حماد الناشر: مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة الطبعة: الأولى، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤ م

ت. الكتاب: الكافي في فقه الإمام أحمد المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ٦٢٠هـ)

الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

ث. الكتاب: المهذب في فقة الإمام الشافعي المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: ٤٧٦هـ)الناشر:دار الكتب العلمية.

خ. الكتاب: المبسوط المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: ٤٨

الناشر: دار المعرفة - بيروت

الطبعة: بدون طبعة

تاريخ النشر: ١٤١٤هـ-١٩٩٣م

ذ. الكتاب: تهذيب اللغة

المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى: ٣

الطبعة: الأولى، ٢٠٠١م

فهرس الموضوعات

البسملة ..... ب

الاستهلال ..... ج

الإهـــداء ..... د

الشكر والتقدير ..... هـ

أسباب اختيار هذا الموضوع ..... و

أهـداف البـحـث ..... ز

مـــشـكلـة الـبحث ..... ز

أهمـيـة البـحـث. ..... ح

الدراسات الـسـابقـة ..... ط

خطة البـحـث ..... ط

المقدمة **١٣**

الفصل الأول : تعريف الظهارلغة،وشرعاً **١٤**

المبحث: الأول:تعريف الظهارلغة: ١٤

المبحث الثانى :تعريف الظهار شرعا ١٨

المبحث الأول.أركانه ٢٢

المبحث الثانى:شروطه ٢٣

الفصل الثالث:حكم الظهار وأدلة تحريمه.وفيه مبحثان **٢٥**

المبحث الأول.حكمه ٢٥

المبحث الثانى:أدلة تحريمه ٣٠

الفصل الرابع :صيغ الظهار **٣٣**

المبحث الأول:تشبيه الزوجة بظهر الأم ٣٣

المبحث الثانى:تشبيه الزوجة بظهر الأقارب سوى الأم ٣٥

الفصل الخامس:كفارة الظهار ،وأنواعها وفيه مبحثان..... **٣٨**

المبحث الأول:حكم كفارة الظهار ٣٨

المبحث الثانى:أنواع الكفارة ٤٣

الخاتمة **٤٨**

أولاً:نتائج البحث.....٤٨

ثانياً:توصيات البحث ٤٨

ثالـــثا: الفهارس: **٤٩**

فهرس الآيات القرآنية:.....٥٠

فهرس الأحاديث ٥١

فهرس المصادر والمراجع: ٥٢

القرآن؛ ثم الحديث؛ بعد ذالك تأتى دور المصادر والمراجع ٥٢

فهرس الموضوعات.....٥٧